

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1287/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด นครนายก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย พ วง นาม เจริญ	โจทก์
	นาย ไพฑูรย์ ทศ นา	จำเลย

ป.อ. มาตรา 319

ก่อนเกิดเหตุจำเลยมีภริยาอยู่แล้ว และยังไม่ได้เลิกกับภริยาเมื่อพาผู้เสียหายไปร่วมประเวณีโดย ไม่มีเจตนาที่จะอยู่กินเลี้ยงดูผู้เสียหายนั้น สามภริยาแล้ว ต่อมา รู้ตัวว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงให้มารดาและพวกพาไปขอขมาและนำเงินไปชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ร่วมเพื่อมิให้ดำเนิน คดีแก่จำเลยอีกต่อไปตั้งนั้น แม้จะฟังว่าผู้เสียหายสมัครใจไปกับจำเลย และได้ร่วมประเวณีกับจำเลยก็ตาม การกระทำของจำเลยถือ ได้ ว่าเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่ง เป็นผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดา เพื่อการอนาจารอันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 319 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 310, 318, 91, 33 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิวิของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาบิดาของผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วางโทษจำคุก 9 เดือน ปรับ 9,000 บาท ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ เห็นควรลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 6 เดือน และปรับ 6,000 บาท เห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และได้ทำพิธีขอขมาแก่โจทก์ร่วมและผู้เสียหายโดยมอบเงินให้โจทก์ร่วม 20,000 บาท จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ส่วนคำขออื่นให้ยกเสีย

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องในความผิดที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์กับโจทก์ร่วมและจำเลยนำสืบรับกันฟังยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2528 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา จำเลยได้รับความยินยอมจากนางละเอียดนามเจริญ มารดาของนางสาวสมจิตร นามเจริญ ผู้เสียหาย ซึ่งมีอายุ 16 ปี 10 เดือน ให้พาผู้เสียหายไปรับหญิงสาวเพื่อพาไปเที่ยวงานมหรสพที่วัดทวีพูลรังสรรค์ เมื่อผู้เสียหายนั่งรถไปกับจำเลยแล้วจำเลยกลับพาผู้เสียหายไปพักค้างคืนที่โรงแรมภูเบศ ตำบลปากช่องอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้กระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง วันรุ่งขึ้นจำเลยขับรถพาผู้เสียหาย

ไปที่บ้านเพื่ออยู่เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร แล้วพามาพักที่บ้านนายสม พันธุ์ ประเสริฐ ที่ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี จำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่อีก 1 ครั้ง ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม 2528 นายถวิล ทรัพย์สมบัติกับนายโต ทศนา ก็รับจำเลยกับผู้เสียหายไปพักบ้านจำเลยที่ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จนถึงตอนเช้าของวันที่ 25 ตุลาคม 2528 นายถวิลก็พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้าน ครั้นตอนเที่ยงของวันเดียวกันจำเลยกับนางทิมมารดา นายถวิล นายย่อยกำหนดได้พากันไปทำพิธีขอขมานางละเอียดกับโจทก์ร่วม และได้มอบเงินให้โจทก์ร่วม 20,000 บาท วันที่ 31 ตุลาคม 2528 ผู้เสียหายกับโจทก์ร่วมจึงได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลย ปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้มีเพียงว่าจำเลยได้พราກผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เสียหายเต็มใจไปด้วย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 ดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยพาผู้เสียหายไปจากนางละเอียดมารดาโดยบอกว่า จะพาไปเป็นเพื่อนรับหญิงสาวเพื่อไปเที่ยวงานมหรสพที่วัดทิวพูลรังสรรค์ แต่จำเลยหาได้พาไปเที่ยวงานที่วัดดังกล่าวไม่ กลับขับรถพาผู้เสียหายไปพักและร่วมประเวณีในโรงแรมภูเบศ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นจำเลยได้พาผู้เสียหายไปยังที่ต่าง ๆ และพักค้างคืนที่บ้านเพื่อน แล้วจึงพามาพักที่บ้านจำเลยเป็นแหล่งสุดท้ายก่อนที่จะพาผู้เสียหายกลับไปส่งที่บ้าน แต่ละแห่งที่จำเลยพาผู้เสียหายไปพักจำเลยก็ได้ร่วมประเวณีกับผู้เสียหาย แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า การร่วมประเวณีผู้เสียหายสมัครใจก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการพราກผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดาแล้ว ปัญหาต่อไปคือ จำเลยพราກผู้เสียหายไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารหรือไม่ จำเลยนำสืบอ้างว่าได้ตกลงกับผู้เสียหายว่าจะไปอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาในระหว่างที่พานั่งไปในรถ เป็นการนำสืบลอย ๆ ทั้งผู้เสียหายก็เบิกความยืนยันว่าถูกจำเลยขู่บังคับ ระหว่าง

ที่จำเลยพาผู้เสียหายไปพักยังสถานที่ต่าง ๆ นั้นก็ได้ความจากคำของผู้เสียหายว่า จำเลยอ้างเหตุต่าง ๆ หวานล้อมให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ เช่นพาไปหาเพื่อนเพื่อให้ไป เจริญขอขมาบิดามารดาของผู้เสียหายบ้าง ให้มารดาของจำเลยไปติดต่อกับมารดา ของผู้เสียหายและโจทก์ร่วมแล้วบ้างทั้งนี้ตามพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนา ที่จะร่วมประเวณีกับผู้เสียหายโดยเห็นว่ายังเป็นสาวและเป็นผู้เยาว์ และที่จำเลยเบิก ความว่า มีความรักใคร่กับผู้เสียหายมาก่อน จะแต่งงานกับผู้เสียหาย แต่ยากับตา ของผู้เสียหายก็ดกันนั้น ก็ไม่ปรากฏเลยว่ายากับตาของผู้เสียหายเป็นผู้ใด ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน เป็นการเบิกความลอย ๆ ไม่สมเหตุผล พยานของจำเลยแต่ละคนหาได้เบิก ความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ จึงน่าเชื่อว่าจำเลยยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวมากกว่า อีกประการ หนึ่ง ถ้าหากจำเลยรักผู้เสียหายและตั้งใจได้ผู้เสียหายไปเป็นภริยาจริง ก็น่าจะให้ ผู้ใหญ่ฝ่ายจำเลยไปเจรจาสู่ขอจากโจทก์ร่วมก่อนไม่น่าจะพาผู้เสียหายไปร่วม ประเวณีกันที่โรงแรมและที่ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพราะปรากฏจากคำเบิกความ ของมารดาผู้เสียหายว่าจำเลยสนิทสนมและรักใคร่ชอบพอกับพี่ชายของผู้เสียหาย ทั้ง โจทก์ร่วมยังเป็นหนี้เงินกู้พี่สาวจำเลยอยู่ถึง 50,000 บาทด้วย โจทก์และโจทก์ร่วม นำสืบยืนยันว่า จำเลยมีภริยาและบุตรอยู่ก่อนแล้วและยังอยู่ร่วมกัน แม้จำเลยจะ นำสืบหักล้างว่าได้เลิกกันแล้วก็ตาม จำเลยก็ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นชัดทั้ง พยานของจำเลยในเรื่องนี้ได้เบิกความขัดกันอีกด้วย โดยจำเลยเองเบิกความว่าได้ เลิกกับภริยามาก่อนเกิดเหตุ 4 ปี แต่นายสนิทบิดาของจำเลยซึ่งเป็นพยานให้โจทก์ และโจทก์ร่วมกลับเบิกความตอบทนายจำเลยซักค้านว่า จำเลยเลิกร้างกับนางจรรยา ภริยามา 2 ปีก่อนเกิดเหตุ นายย้อย แสงศิริกุล พยานจำเลยอีกปากหนึ่งก็เบิกความ ว่าจำเลยเลิกกับภริยาก่อนพิธีขอขมา ประมาณ 6 เดือน จึงรับฟังไม่ได้ พยานโจทก์มี น้ำหนักมั่นคง น่าเชื่อว่าจำเลยหาได้เลิกร้างกับภริยามาก่อนเกิดเหตุไม่ แม้หลังเกิด เหตุแล้วจำเลยได้นำมารดาและพวกของจำเลยไปขอขมาต่อมารดาของผู้เสียหายและ โจทก์ร่วมกับได้มอบเงินให้โจทก์ร่วมจำนวน 20,000 บาทก็ตาม แต่ฝ่ายโจทก์และ

โจทก์ร่วมได้นำสืบว่า ผู้เสียหายไม่ยอมรับขอขมา เพราะจำเลยมีภริยากับบุตรอยู่แล้ว ส่วนเงินที่จำเลยมอบให้โจทก์ร่วมก็ว่าเป็นการชดใช้ค่าอับอายโดยฝ่ายจำเลยขอไม่ให้เอาความกับจำเลยหาใช้เงินสินสอดในการที่จะแต่งงานกับผู้เสียหายไม่ จำเลยเองก็เบิกความว่าเมื่อทำพิธีขอขมาและมอบเงินให้โจทก์ร่วมแล้วจำเลยได้พักอยู่ที่บ้านผู้เสียหาย 4-5 วัน โจทก์ร่วมก็ยังไม่ยอมถอนแจ้งความ จำเลยจึงกลับไปอยู่กับบิดาของจำเลย คำของจำเลยดังกล่าวนี้เมื่อนำมาพิเคราะห์ประกอบกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นได้ชัดว่า ความจริงก่อนเกิดเหตุจำเลยยังไม่ได้เลิกกับภริยา เมื่อพาผู้เสียหายไปร่วมประเวณีโดยไม่มีเจตนาที่จะอยู่กินเลี้ยงดูผู้เสียหายฉันสามีภริยาแล้ว ต่อมารู้ตัวว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงให้มารดาและพวกพาไปขอขมาและนำเงินไปชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ร่วมเพื่อมิให้ดำเนินคดีแก่จำเลยอีกต่อไป ดังนั้น ถึงแม้จะฟังว่าผู้เสียหายสมัครใจไปกับจำเลยและได้ร่วมประเวณีกับจำเลยก็ตาม การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก...แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 และวางโทษจำคุกจำเลยเพียง 9 เดือน ก่อนลดโทษและรอกาลลงโทษให้จำเลยนั้นเป็นการกำหนดโทษต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำของกฎหมาย จึงไม่ถูกต้อง แต่เมื่อโจทก์ฎีกาขอให้พิพากษาลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเท่านั้น ศาลฎีกาจึงไม่อาจกำหนดโทษจำเลยที่ 1 ให้สูงขึ้นอีกได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ